



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1252/Pdt.G/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, laki-laki, lahir di Manado, tanggal 1977, agama Kristen, warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pemegang KTP (NIK) : 7271, alamat, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni., Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Tegalwangi II Gang Ratnasari No. 1 Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 September 2025 dengan register nomor 4054/Daf 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, perempuan, lahir di Palu, tanggal 1985, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK) : 7271, beralamat di, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 September 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 15 September 2025 dalam Register Nomor 1252/Pdt.G/2025/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Benny Ingriadi, SE. atau Benny Ingriadi Sango) dengan Tergugat (Rani Anastasia) adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan bertempat di PALU dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Ij. Kol. M.S. Losso, pada tanggal 10 Juni 2006, dan perkawinan mana telah tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1111/Umum/2006

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1252/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan di Palu, pada tanggal 12 Juni 2006, oleh kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kota Palu;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama :

- **ANAK**, jenis kelamin perempuan, lahir di Palu, tanggal 2008, yang telah tercatat pada Kutipan Akta kelahiran Nomor : -0051, yang di keluarkan di Kota Palu, pada tanggal 15 Mei 2017, oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu;
- **ANAK**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Palu, tanggal 2010, yang telah tercatat pada Kutipan Akta kelahiran Nomor : -0049, yang di keluarkan di Kota Palu, pada tanggal 15 Mei 2017, oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu;

3. Bahwa pada awal-awal mula di dalam membina rumah tangga, hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis serta rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami isteri yang saling sayang-menyayangi dan kasih-mengasihi;

4. Bahwa seiring berjalannya waktu keharmonisan serta kerukunan rumah tangga yang Penggugat bina bersama-sama dengan Tergugat semuanya menjadi sirna, karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama dan terus-menerus sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai lagi sebagai pasangan suami istri (Vide: Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975);

5. Bahwa sejak terjadinya Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 oleh karena perekonomian di Pulau Bali menjadi lumpuh Penggugat dengan Tergugat sepakat bahwa untuk sementara waktu Tergugat pulang ke kampung halaman di Palu bersama dengan anak-anak dan menunggu keadaan perekonomian membaik akan kembali ke Bali;

6. Bahwa setelah 2 (dua) tahun berlalu, keadaan ekonomi mulai membaik dan Covid-19 dinyatakan sudah aman dimana penerbangan sudah di buka kembali Penggugat meminta agar Tergugat bersama dengan anak-anak agar mau kembali ke Bali untuk tinggal bersama-sama lagi, namun selalu ada saja alasan dari Tergugat menolak ajakan tersebut; sehingga hal inilah yang selalu menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sudah berulang kali meminta kepada Tergugat agar Tergugat bersama dengan anak-anak mau kembali tinggal bersama-sama lagi di Bali, namun setelah selama 2 (dua) tahun meminta dan menunggu selalu mendapatkan alasan dan penolakan yang selalu berakhir dengan pertengkaran,

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1252/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhirnya Penggugat menyerah dan nampaknya Tergugat sudah tidak mau lagi untuk hidup bersama-sama lagi dengan Penggugat;

8. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus ini adalah karena Tergugat selaku istri selalu egois tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang suami yang sudah berulang kali meminta Tergugat agar mau untuk tinggal dan hidup bersama-sama lagi di Bali sehingga seolah-olah tidak menghormati martabat Penggugat sebagai seorang suami, sehingga Penggugat merasa tidak pernah nyaman berdampingan membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik;

9. Bahwa pertengkaran dan perselisihan ini semakin memuncak karena tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik;

10. Bahwa Penggugat terhitung telah 5 (lima) tahun saling melaksanakan pisah meja dan tempat tidur, dan tidak pernah mengadakan komunikasi harmonis lagi dengan Tergugat, sehingga perceraian adalah jalan terbaik;

11. Bahwa seiring berjalannya waktu kebahagiaan yang pernah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedikit demi sedikit mulai memudar dan sirna dikarenakan seringnya terjadi pertengkaran dengan adanya perbedaan pendapat dan perbedaan prinsip yang berakibat timbulnya ketidaknyamanan bagi Penggugat, perselisihan, dan berujung pada pertengkaran sehingga Penggugat merasa tidak ada harapan untuk dapat melanjutkan mahligai rumahtangganya; -

12. Bahwa Penggugat sudah berulang kali berusaha untuk selalu mengikuti keinginan Tergugat, namun apa yang Penggugat terima justru sebaliknya malahan Tergugat semakin acuh tak acuh kepada Penggugat; bahkan pertengkaran yang semakin menjadi-jadi menyebabkan trauma bagi Penggugat untuk hidup bersama-sama lagi dengan Tergugat; rupanya diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan rasa saling mencintai lagi sehingga hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi, dan perceraian adalah jalan terbaik;

13. Bahwa Penggugat tidak pernah lagi menjalin komunikasi layaknya suami istri ataupun sebuah keluarga, sehingga keadaan menggantungkan status perkawinan ini menimbulkan kesengsaraan batin bagi Penggugat dengan Tergugat; untuk itu tujuan mulia untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat diharapkan kembali pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga perceraian adalah jalan terbaik;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1252/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dihadapan sidang Pengadilan Negeri Denpasar;

15. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling kasih-mengasihi dan harga-menghargai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi;

16. Bahwa disamping itu berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya ketentuan Pasal 19 huruf (f) Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan Denpasar di dihadapan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Ij. Kol. M.S. Lasso, pada tanggal 10 Juni 2006, dan perkawinan mana telah tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1111/Umm/2006 yang dikeluarkan di Palu, pada tanggal 12 Juni 2006, oleh kepala Dians Pendaftaran Penduduk Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kota Palu **diutus karena perceraian**;

17. Bahwa oleh karena kedua anak-anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terurai pada butir no. 2 saat ini telah tinggal bersama-sama dengan Tergugat, maka Penggugat tidak keberatan hak pengasuhannya dan perawatannya diberikan haknya kepada Tergugat sampai anak tersebut dewasa, dengan tetap memberikan hak dan kebebasan kepada Penggugat untuk menumpahkan kasih sayang kepada anaknya tanpa halangan dari pihak manapun juga;-

18. Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas, dimana untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin diwujudkan dan dipertahankan lagi, maka terpaksa persoalan ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dihadapan yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian berserta akibat hukumnya serta

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1252/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan pada daftar yang diperuntukan untuk itu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar / Majelis Hakim / Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Ij. Kol. M.S. Losso, pada tanggal 10 Juni 2006, dan perkawinan mana telah tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1111/Umum/2006 yang dikeluarkan di Palu, pada tanggal 12 Juni 2006, oleh kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kota Palu "**putus karena perceraian**";
3. Menetapkan demi hukum bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

- **ANAK**, jenis kelamin perempuan, lahir di Palu, tanggal 2008, yang telah tercatat pada Kutipan Akta kelahiran Nomor : -0051, yang di keluarkan di Kota Palu, pada tanggal 15 Mei 2017, oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu;

- **ANAK**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Palu, tanggal 2010, yang telah tercatat pada Kutipan Akta kelahiran Nomor : -0049, yang di keluarkan di Kota Palu, pada tanggal 15 Mei 2017, oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu;

hak pengasuhanya dan perawatannya diberikan haknya kepada Tergugat sampai anak tersebut dewasa, dengan tetap memberikan hak dan kebebasan kepada Penggugat untuk menumpahkan kasih sayang kepada anaknya tanpa halangan dari pihak manapun juga;-

4. Memberi izin kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pendaftaran atas putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1252/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 16 September 2025, tanggal 2 Oktober 2025 dan tanggal 27 Nopember 2025 sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tetap tidak hadir sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak juga hadir menghadap kedalam persidangan dan menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka terhadap acara mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, dan terhadap pembacaan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 727 atas nama, SE, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7271 atas nama Rani, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor /2006 antara Benny Ingriadi, SE. dengan Rani Anastasia, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kota Palu tanggal 12 Juni 2006, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kuipan Akta Kelahiran Nomor -0051 atas nama Nava Nataneila Sango yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kota Palu tanggal 15 Mei 2017, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi dari fotokopi Kuipan Akta Kelahiran Nomor -0049 atas nama Daviano Ezekiel Sango yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kota Palu tanggal 15 Mei 2017, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 5171011906170007, atas nama kepala keluarga Benny Ingriadi, SE tertanggal 02-03-2018, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1252/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1:

- Bahwa Saksi merupakan teman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juni 2006 secara agama Kristen di Palu ;
- Bahwa perkawinannya tersebut telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1111/Umum/2006 tertanggal 12 Juni 2006;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Denpasar ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Nava Nataneila Sango, jenis kelamin perempuan, lahir di Palu, tanggal 13 Oktober 2008, dan Daviano Ezekiel Sango, jenis kelamin laki-laki, lahir di Palu, tanggal 5 September 2010 ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah;
- Bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena permasalahan ekonomi dimana sejak Covid'19 antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat dan sering bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sejak tahun 2020, Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan Tergugat tinggal di Pemogan;
- Bahwa anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mengadakan musyawarah demi kebaikan perkawinan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2

- Bahwa Saksi merupakan teman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juni 2006 secara agama Kristen di Palu ;
- Bahwa perkawinannya tersebut telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1111/Umum/2006 tertanggal 12 Juni 2006;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1252/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Denpasar ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :Nava Nataneila Sango, jenis kelamin perempuan, lahir di Palu, tanggal 13 Oktober 2008, dan Daviano Ezekiel Sango, jenis kelamin laki-laki, lahir di Palu, tanggal 5 September 2010 ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah;
- Bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena permasalahan ekonomi dimana sejak Covid'19 antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat dan sering bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sejak tahun 2020, Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan Tergugat tinggal di Pemogan;
- Bahwa anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mengadakan musyawarah demi kebaikan perkawinan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan diantara mereka sering terjadi pertengkaran dan percekcoan yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi dan sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1252/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selanjutnya didalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.*
- (2) *Dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.*
- (3) *Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.*

Menimbang, bahwa sebagaimana relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di D Umah Elseeia Jl. Glogor Carik Gg. Tanjung Sari Ujung Unit E26, Kel/Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang mana alamat tersebut merupakan bagian dari yurisdiksi atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 149 RBg disebutkan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar atau tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1252/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa dan diketahui bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 merupakan bukti tertulis yang sesuai dengan asli kecuali bukti bertanda P-1, P-2, P-4 dan P-5 sehingga bisa diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan akan memiliki kekuatan pembuktian jika didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan ke-1 (kesatu) Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan ke-2 (kedua) Penggugat yang pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Ij. Kol. M.S. Losso, pada tanggal 10 Juni 2006, dan perkawinan mana telah tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1111/Umum/2006 yang dikeluarkan di Palu, pada tanggal 12 Juni 2006, oleh kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kota Palu, dapat diputuskan karena perceraian, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kota Palu, tanggal 12 Juni 2006 dan diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1252/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 10 Juni 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan adanya bukti ini, Penggugat telah membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan beriringan sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan *"untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri"* dan didalam Ayat (2) dinyatakan *"tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi semenjak Covid'19 yang menyebabkan Penggugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Tergugat dan sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat telah keluar dari rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di Pemogan ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan jika tanpa ada masalah dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, "*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*". Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang karena tidak mungkin suami istri yang pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat kedua Yurisprudensi tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini, dalam artian bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka pisah tempat tinggal. Bahwa suatu perkecokkan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus-menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/perkecokkan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1252/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah merupakan sumber keretakan rumah tangga (*broken married*), sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian, dengan demikian petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 (tiga), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan ialah "*baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik, baiknya dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggung jawab untuk membesarkan dan membiayai anaknya tersebut sampai dewasa merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dijelaskan *bahwa anak yang belum mencapai*

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1252/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa didalam beberapa Peraturan Perundangan diatur pula mengenai hal ikhwal mengenai Anak, seperti Undang Undang R.I. Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana tujuan utama dari peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan dan kebaikan anak;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Nava Nataneila Sango, jenis kelamin perempuan, lahir di Palu, tanggal 13 Oktober 2008, dan Daviano Ezekiel Sango, jenis kelamin laki-laki, lahir di Palu, tanggal 5 September 2010 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat belum dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga anak tersebut harus berada dibawah kekuasaan orang tua sampai nantinya anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai ayah dan Tergugat sebagai ibu untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya mengenai pasal-pasal mengenai Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan dan kebaikan anak;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menentukan dalam hal akibat putusnya perkawinan maka anak dibawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah ayah atau ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberikan keputusan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua memiliki hak yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1252/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, maka wajib pula secara bersama-sama untuk memelihara, mendidik dan mengasuh anak mereka sebaik-baiknya, dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dengan ketentuan hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan anak tersebut, tanpa paksaan dan dengan ijin dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, sejak terjadinya percekocokan/permasalahan antara Penggugat dan Tergugat hingga pisah tempat tinggal sampai saat ini, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat sebagai ibunya akan tetapi mengingat anak tersebut masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah maka, hak asuh anak tersebut diserahkan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat sebagai ayahnya untuk bisa memberikan kasih sayang kepada anaknya tanpa halangan pihak siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum Penggugat pada poin yang ke-3 (ketiga) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan dikabulkan, dengan dinyatakannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu untuk didaftarkan dan dicatat dalam buku register khusus untuk itu pada tahun yang sedang berjalan, selain untuk kepentingan para pihak, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diwajibkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan sebagaimana fakta dalam persidangan tergugat yang beralamat di Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali sehingga kepada Penggugat dan Tergugat agar melaporkan perceraian tersebut ke Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sehingga berdasarkan laporan tersebut Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dimaksud, dengan demikian petitum keempat gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1252/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas panggilan yang mana Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah serta tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini di putus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat pihak yang kalah, maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149, Pasal 192 Ayat (1) RBg. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap dipersidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Ij. Kol. M.S. Losso, pada tanggal 10 Juni 2006, dan perkawinan telah tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1111/Umum/2006 yang dikeluarkan di Palu, pada tanggal 12 Juni 2006, oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kota Palu, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama;
 - ANAK, jenis kelamin perempuan, lahir di Palu, tanggal 2008, yang telah tercatat pada Kutipan Akta kelahiran Nomor : -0051, yang di dikeluarkan di Kota Palu, pada tanggal 15 Mei 2017, oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1252/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir di Palu, tanggal 2010, yang telah tercatat pada Kutipan Akta kelahiran Nomor : -0049, yang di keluarkan di Kota Palu, pada tanggal 15 Mei 2017, oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu; hak pengasuhanya diberikan kepada Tergugat sampai anak tersebut dewasa, dengan tetap memberikan hak dan kebebasan kepada Penggugat untuk menumpahkan kasih sayang kepada anaknya tanpa halangan dari pihak manapun ;
- 5. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana yang dalam hal ini Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kota Palu dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu selanjutnya mengeluarkan akta cerainya;
- 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2025, oleh kami, Sayuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Suantini, S.H., M.H. dan Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1252/Pdt.G/2025/PN Dps., tanggal 15 Desember 2025, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan didampingi Ni Wayan Meidayanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ni Luh Suantini, S.H., M.H.

Sayuti, S.H., M.H.

ttd

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Wayan Meidayanti, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1252/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	:	Rp.100.000,00
3.....P	:	Rp. 40.000,00
enggandaan berkas		
4.....P	:	Rp. 48.000,00
anggihan Tergugat		
5.....P	:	Rp. 20.000,00
NBP		
6.....M	:	Rp. 10.000,00
aterai		
7. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp.258.000,00;

(dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);